

Nr. 280 Vortrag von Reichsminister Gürtner bei Hitler am 12. Dezember 1935, 12.30 Uhr

R 3001/8521, Bl. 275 Aufzeichnung Gürtners

Beginn: 12:30

[TÄTIGKEIT VON JUDEN IN DEN FREIEN BERUFEN]

Empfang beim Kanzler 12½ Uhr mittags.

I.

Ich habe den Kanzler befragt, welches seine Absicht sei bei der Durchführung der Judengesetzgebung in den freien Berufen¹. Die Justizverwaltung sei an dieser Frage wegen der Rechtsanwälte interessiert und werde in der nächsten Kabinettsitzung ein Gesetz zur Änderung der Rechtsanwaltsordnung vorlegen². Aus diesem Grunde bäte ich ihn, mich über seine Absichten zu unterrichten.

Nach meiner Meinung kämen drei Lösungen in Frage:

– a)

gesetzliche Zurücknahme sämtlicher Zulassungen auf einmal,

– b)

Ermächtigung zur Zurücknahme der Zulassungen, wobei man sich über die Art des Gebrauchs dieser Ermächtigung von vornherein im klaren sein müsse,

– c)

Lösung der Frage auf natürlichem Weg, d.h. durch Aussterbenlassen. Der Kanzler fragte mich, ob das in 20 Jahren möglich sei. Ich erklärte ihm, das wäre die mathematische Höchstdauer, in Wirklichkeit käme ein viel kürzerer Zeitraum in Betracht.

Der Kanzler erklärte darauf, im Augenblick schiene es ihm nicht zweckmäßig zu sein, den Weg a) oder b) zu gehen. Er wünsche nicht, daß auf dem Gebiete der freien Berufe jetzt überhaupt Maßnahmen ergriffen würden.

II. Herrn Staatssekretär Schlegelberger mit der Bitte um Kenntnisnahme³.

Gtr [Gürtner]

¹ Über die Absichten Hitlers in dieser Richtung kursierten verschiedene Versionen, was Gürtner veranlaßte, eine Klärung herbeizuführen. Das Nähere ergibt sich aus einem Vm. des OStA Vollmer vom 6. 12. 35: Danach hatten sich die Minister Frick und Heß auf einer Besprechung über die Reichsärzteordnung vom 27. 11. 35 dahin ausgesprochen, die Entwurfsbestimmungen über das Versagen oder den Entzug der Approbation bei jüdischen oder jüdisch versippten Ärzten in die endgültige Fassung zu übernehmen (vgl. Dok. Nr. 279 Anm. 6), und dabei bemerkte: „Es sei auch die Ansicht des Führers, daß in der Ärzteschaft die gleichen Bestimmungen gelten sollten wie im Beamtenrecht. Dabei sei erwähnt worden, daß der Führer einmal die Auffassung geäußert habe, die Lage der Rechtsanwälte sei auch etwas anders, da zwischen Patient und Arzt kein Dritter mehr stünde, während zwischen dem jüdischen Rechtsanwalt und dem arischen Volksgenossen einerseits und dem Rechtsanspruch immer noch der arische Richter stünde. Daher sei eine Sonderbehandlung der Ärzteschaft gerechtfertigt.“ Andererseits war der stv. Reichsjuristenführer Walter Raeke am 6. 12. an den RJuM mit der Forderung herangetreten, in die neue Rechtsanwaltsordnung noch eine Zulassungsbeschränkung für Juden und die Möglichkeit einer Rücknahme der Zulassung vorhandener jüdischer Anwälte einzubauen: „Begründet wurde diese Forderung damit, daß in dem Entwurf einer Reichsärzteordnung nach wie vor die gleiche Bestimmung zu finden sei. Die Fassung von Vorschriften über weitere Ariermaßnahmen in der Anwaltschaft unterblieb in den letzten Tagen, da an höchster Stelle erklärt worden sei, daß Sondermaßnahmen gegen Anwälte in dieser Richtung zur Zeit nicht gewünscht würden“. R 3001/8521, Bl. 378 f.

² S. Dok. Nr. 282 P. 8.

³ Mit Sichtvermerk Schlegelbergers.

Zitierhinweis

Nr. 280 Vortrag von Reichsminister Gürtner bei Hitler am 12. Dezember 1935, 12.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d280>